

1502666-94.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ENGMAMM DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RICARDO ENGMAMM DE LIMA (RG 30022798/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de fevereiro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502666-94.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502666-94.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ENGMAMM DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RICARDO ENGMAMM DE LIMA (RG 30022798/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 1h,

na Rua Aurora, nº 745, neste município e comarca da capital, estaria trazendo 100 invólucros de cocaína, com peso líquido de 55,2 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar. O acusado foi preso em flagrante (fls. 5) e sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 54/58).

Foi determinada a liberdade provisória do acusado (fls. 95/96). O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito pela restauração da custódia cautelar do réu (131/140).

O réu foi citado (fls. 89), apresentando este sua resposta à acusação (fls. 107/118) e a denúncia recebida (fls. 126).

O Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso em sentido estrito, restaurou a prisão preventiva do réu (fls. 245).

Durante a instrução foi ouvido um policial militar, houve a desistência das demais testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos do artigo 28, da Lei n. 11343/06, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, o reconhecimento da confissão, compensando com a reincidência, e ainda a extinção da punibilidade em razão da detração.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletins de ocorrência (fls. 6/7 e 19/22); auto de exibição e apreensão (fls. 11); auto de constatação de substância (fls. 12/14); laudo definitivo toxicológico (fls. 74/76), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O auto de constatação de substância e o laudo químico-toxicológico comprovam que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 100 invólucros de cocaína, com peso líquido de 55,2 gramas.

O policiais militares Adriano Luis Martins e Guilherme Sergio da Silva de Lima, em sede policial, afirmaram que na data dos fatos, por volta de 1h, realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações, ocasião na qual se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, dado que ao ver os policiais militares se mostrou incomodado, motivando a abordagem do indivíduo, que foi identificado como sendo o réu. Os policiais narram que, a partir de revista pessoal do réu, dentro da cueca, foram localizados 20 (vinte) invólucros de substância semelhante à cocaína, além da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). Afirmam os policiais que, ao ser questionado, o indivíduo assumiu a posse dos entorpecentes, tendo os policiais localizado, ainda, outros 80 (oitenta) invólucros da mesma substância, que estavam escondidos próximo à sarjeta da calçada onde estava o conduzido, porém os policiais narram que o réu negou que estes entorpecentes encontrados lhe pertenciam.

Acrescentam os policiais que durante a abordagem o indivíduo ainda informou aos policiais um endereço onde teria grande quantidade de drogas e que os policiais se deslocaram até o local, onde contam que se depararam com duas pessoas procuradas pela justiça, além de máquinas caça-níqueis e celulares furtados, ocorrência esta que foi apresentada no 08º D.P. - Brás, por outra equipe policial. Diante da situação, os policiais militares conduziram o ora réu à delegacia para medidas cabíveis.

Em juízo, o policial Adriano narrou que estava em patrulhamento pela rua Aurora e visualizou o réu, que, ao notar a presença da polícia, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Disse que com o réu, na cueca, foram apreendidos 20 invólucros de droga, além de dinheiro em espécie. Aduziram que, numa varredura, foram encontrados, perto da sarjeta, entre 5 e 10 metros do local, mais 80 invólucros da droga, cuja propriedade o réu negou ser sua. Informou que para se livrar do flagrante, o réu disse que sabia onde haveria mais drogas, e, nesse novo local, foram localizados dois foragidos da justiça, além de caça níqueis e celulares furtados. Disse que no local dos fatos passavam várias pessoas, pois é caminho entre a República e a Cracolândia, mas somente o réu estava parado, em pé. Informou que a abordagem foi no início da madrugada, e que alguns comércios estavam abertos. Afirmou que compareceu um familiar do réu na delegacia. Confirmou que, juntamente com outra equipe, de uns 6 a 8 policiais, foram até o local indicado

pelo réu, cuja apuração ficou sob responsabilidade de outro DP. Disse que o réu acompanhou essa nova abordagem, mas ficou a todo momento dentro da viatura. Disse que não se lembra se o réu é a pessoa que ele prendeu no dia dos fatos. O réu, em seu interrogatório extrajudicial negou a prática do delito e informou que foi abordado na rua de sua casa, na frente do estabelecimento de sua família, e que logo após foi levado a um cinema que fica ao lado de onde foi abordado. O réu afirma que não estava com nenhum tipo de entorpecente em sua posse e que não conhece os policiais que lhe abordaram e que a droga apresentada estava dentro da viatura dos policiais. O réu narra que os policiais chegaram a pedir uma arma a ele e informa ainda que não indicou nenhum local aos policiais e não conhece o local onde os policiais foram. Em seguida, o réu narra que os policiais o abordaram em frente a um cinema que fica ao lado do bar de sua esposa e o levaram para dentro dele, onde conta que lhe fizeram várias perguntas e que no local havia um porteiro, porém os policiais pediram que o mesmo saísse daquele local no momento da abordagem. Alega o réu que ficou por volta de quatro horas dentro da viatura algemado.

Em juízo, o réu disse que é dependente químico e estava com droga suficiente para seu uso naquele momento, entre 6 e 8 invólucros, e já tinha usado um pouco, e nega que os 100 invólucros apontados pelo Ministério Público fosse de sua propriedade. Depreende-se dos autos que não há prova de tráfico de entorpecente. Embora o réu não reconheça a posse de toda a droga apreendida em suas vestes, a quantidade de droga apreendida em seu poder não é incompatível com o perfil de usuário. Ademais, não houve a flagrância da venda de entorpecentes, e não há como afirmar que os demais invólucros apreendidos na proximidade do local da abordagem realmente pertencessem ao réu.

Então, somente é possível condenar o réu por aquilo que ficou provado, razão pela qual, conforme requerimento das próprias partes, o caminho mais razoável é a desclassificação para o crime de transporte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório, desclassificando-se a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, condeno o réu RICARDO ENGMAMM DE LIMA (RG 30022798/SP) a cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade por 5 (cinco) meses.

No entanto, considerando-se que o réu está preso desde 29 de agosto de 2021 (fls. 254/255), e que esteve preso pelo flagrante até o dia 19 de março de 2020 (fls. 124), operando-se a detração nos termos do art. 42 do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE, pelo cumprimento, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Autorizo a restituição do valor apreendido. Expeça-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA